

RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de DIJON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1955 B 00140
Numéro SIREN : 015 551 401
Nom ou dénomination : MENUISERIE A. MUGNIER

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2022 sous le numéro de dépôt 2164

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

MENUISERIE A.MUGNIER

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 21 600 EUROS

SIEGE SOCIAL : 25 RUE DE L'INGENIEUR BERTIN

21600 LONGVIC

015 551 401 RCS DIJON

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le - 8 MARS 2022
sous le n° A

2164

PROCES VERBAL

**DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE) DES ASSOCIES EN DATE DU 26 JANVIER 2022 A 15
HEURES 15 MINUTES**

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-six janvier à quinze heures et quinze minutes, les associés se sont réunis en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) au cabinet de Maître LERAT, 6 Rue Saint-John Perse – 21000 DIJON sur convocation de la Gérance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Alain MUGNIER, détenant 263 parts sociales,
- Madame Bernadette MUGNIER, détenant 69 parts sociales,
- Monsieur Cyril MUGNIER, détenant 268 parts sociales,

Seuls associés de la Société depuis ce jour ensuite de la régularisation ce jour d'un acte de cession de 134 parts sociales de la Société entre M. Cédric MUGNIER et M. Cyril MUGNIER.

Monsieur Cyril MUGNIER préside la séance en qualité de Gérant de la Société.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés. En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de la gérance ;
- Le texte des projets de résolutions ;
- Les actes de cessions à régulariser ce jour (acte de cession de parts et acte de cession de branche d'activité) ;
- La lettre de démission de M. Cédric MUGNIER de ses fonctions de Gérant ;
- Les statuts de la société.

CM

BN

Le Président déclare que tous les documents prescrits par la loi ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre extraordinaire :

- Modification de l'article 2 des statuts – OBJET de la Société afin de le mettre en conformité avec la réalité de l'objet social ;
- Modification de l'article 11 des statuts concernant l'opposabilité des cessions de parts visée à l'article 11 1/;
- Autorisation des associés concernant la cession de la branche complète d'activité de menuiserie regroupant les clients attachés à la personne de Cédric MUGNIER moyennant le prix global de 73 231,74 euros avec transfert de propriété ce jour et entrée en jouissance rétroactive au 1^{er} novembre 2021 au profit de la société SOLUTIONS MENUISERIE, Société par Action Simplifiée au capital de 5 000 euros dont le siège est sis 25 Rue de l'Ingénieur BERTIN – 21600 LONGVIC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 900 424 805 RCS DIJON, représentée par Monsieur Cédric MUGNIER, Président associé disposant de tous pouvoirs à cet effet ;
- Modification de l'article 7 des statuts – « CAPITAL SOCIAL » pour tenir compte d'une part du décès de Monsieur Désiré MUGNIER et d'autre part de la cession en date de ce jour des 134 parts sociales détenues par Cédric MUGNIER à son frère Cyril MUGNIER avec jouissance rétroactive au 1^{er} novembre 2021 et rectification de l'erreur matérielle figurant dans les statuts ayant consisté à supprimer le titre de l'article 8 lors de la dernière modification des statuts.

A titre ordinaire :

- prise d'acte de la démission de ses fonctions de Gérant de Monsieur Cédric MUGNIER avec effet au 31/10/2021 ;
- questions diverses ;
- pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

CM

BN

PREMIERE RESOLUTION :

La collectivité des associés décide de modifier l'article 2 des statuts qui sera désormais libellé comme suit à compter de ce jour – la mention figurant jusqu'alors au premier alinéa de l'article 2 étant erronée :

« ARTICLE 2 - OBJET DE LA SOCIETE

La société a pour objet, directement ou indirectement tous travaux de menuiserie et pose de placoplâtre .

Toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont

l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce pour tous moyens notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation ou groupements d'intérêts économique. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de modifier l'article 11 1/ des statuts – CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES afin qu'il ne soit plus besoin à compter de ce jour de requérir à une acceptation par acte authentique ou à une signification par huissier.

En conséquence de quoi, la collectivité des associés décide que l'article 11 1/ des statuts sera désormais libellé comme suit :

« ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1/ Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte notarié ou acte sous seing privé . Elles sont rendues opposables à la société par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt .

Elles ne sont opposables aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après dépôt en annexe au registre du commerce d'un original dudit acte de cession dans les conditions fixées par la Loi. »

Le reste de l'article 11 sans changement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide expressément d'autoriser la signature ce jour d'un acte de cession concernant la cession de la branche complète d'activité de menuiserie regroupant les clients attachés à la personne de Cédric MUGNIER moyennant le prix global de 73 231.74 euros avec transfert de propriété ce jour et entrée en jouissance rétroactive au 1^{er} novembre 2021 au profit de la société SOLUTIONS MENUISERIE, Société par Action Simplifiée au capital de 5 000 euros dont le siège est sis 25 Rue de l'Ingénieur BERTIN – 21600 LONGVIC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 900 424 805 RCS DIJON et au répertoire des métiers sous le numéro 900 424 805 RM 21, représentée par Monsieur Cédric MUGNIER, Président associé disposant de tous pouvoirs à cet effet .

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Compte tenu du décès de M. Désiré MUGNIER dont le fils, Alain MUGNIER a hérité des parts sociales et compte tenu de la cession de 134 parts sociales régularisée ce jour entre M. Cédric MUGNIER au profit de M. Cyril MUGNIER la répartition du capital social est modifiée et la collectivité des associés décide de modifier l'article 7 des statuts à compter de ce jour. L'article 7 des statuts sera désormais libellé comme suit :

« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de : vingt et un mille six cents euros (21 600 euros).

Il est divisé en SIX CENTS (600) parts de TRENTE-SIX EUROS (36,00 €) chacune et attribuées aux associés ainsi qu'il suit, savoir :

M. Alain MUGNIER	A concurrence de 263 parts sociales	Ci 263 parts
Mme Bernadette BLANCHOT épouse MUGNIER	A concurrence de 69 parts sociales	Ci 69 parts
M. Cyril MUGNIER	A concurrence de 268 parts sociales	Ci 268 parts
Total des parts sociales composant le capital social	600 parts sociales	Ci 600 parts

»

CM

BA

Afin de rectifier l'erreur matérielle figurant dans les derniers statuts, la collectivité des associés décide que l'article 8 des statuts est modifié comme suit à compter de ce jour :

« ARTICLE 8 – COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé aura la faculté, sur sa demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérêts, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.'

Les intérêts des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la société dans les limites des règles fiscales en vigueur.

Ces comptes courants libres ne pourront jamais être débiteurs. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

La collectivité des associés prend acte de la démission pure et simple de ses fonctions de gérant minoritaire de la société de Monsieur Cédric MUGNIER à compter du 31 octobre 2021 au soir et plus généralement de tout emploi salarié qu'il a pu occuper au sein de la société MENUISERIE A.MUGNIER

M. Cédric MUGNIER a d'ores et déjà déclaré expressément renoncer à toutes créances qui pourraient lui être dues par la Société à titre de rémunérations, indemnités, remboursements de frais ou toute autre somme.

La collectivité des associés précise l'avoir remercié chaleureusement pour ces années passées à la gérance de la Société et constate que Monsieur Cyril MUGNIER est depuis le 1^{er} novembre 2021 le seul Gérant de la Société (Gérant minoritaire).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

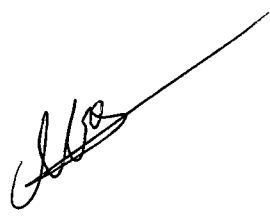
CM



BM

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant, le Gérant démissionnaire et par tous les associés présents.

Monsieur Cyril MUGNIER Gérant Associé 	Mme Bernadette MUGNIER Associé 
M. Alain MUGNIER Associé Représenté par Mme Bernadette MUGNIER 	

CM

BM

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le - 8 MARS 2022
sous le n° A

2164

MENUISERIE A. MUGNIER

ACTE DE CESSION DE 134 PARTS SOCIALES

CESSION DE 134 PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE MENUISERIE A. MUGNIER PAR M. CEDRIC MUGNIER A M.;
CYRIL MUGNIER



LERAT AVOCAT
PARTENAIRE EN DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ

Table des matières

ARTICLE 1 – Cession de parts	4
ARTICLE 2 – Propriété - Jouissance	4
ARTICLE 3 – Conditions Générales	5
ARTICLE 4 – Prix – Modalités de paiement	5
ARTICLE 4 BIS - Agrément	5
ARTICLE 5 – Origine de propriété	5
ARTICLE 6 – Déclarations générales	6
ARTICLE 7 – Application de l'article 1424 du Code Civil et/ou de l'article 1832 du Code civil : SANS OBJET 	6
ARTICLE 8 – Garantie de passif - Néant	6
ARTICLE 9 - Absence de créance du Cédant contre la société	7
ARTICLE 10 – Remise de pièces	7
ARTICLE 11- Opposabilité à la Société et Intervention de la Gérance	7
ARTICLE 12 - Formalités de publicité	7
ARTICLE 13 – Enregistrement	7
ARTICLE 14 – Frais	8
Article 15 – Décharge	8
ARTICLE 16 – Rédacteur unique	8
ARTICLE 17 – Obligation d'information	9

Paraphes		
CM	CM	

ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Cédric MUGNIER

Né le 10 février 1982 à FONTAINE LES DIJON (21), de nationalité française, ,
demeurant à ARC SUR TILLE (21560) - 7 Rue des Charmilles

Ayant conclu avec Madame Carole THIBAULT un pacte civil de solidarité sous le
régime de la séparation des patrimoines le 07/05/2012 enregistré le 07/05/2012 à la
mairie de DIJON (21)

Ci-après dénommé « Le Cédant »

D'une part,

ET

Monsieur Cyril MUGNIER

Né le 13 aout 1986 à DIJON (21), de nationalité française, demeurant à IS SUR TILLE
(21120) – 4, Rue des Lilas,

Ayant conclu avec Madame Stéphanie SANTIGNON un Pacte Civil de Solidarité sous
le régime de la séparation des patrimoines le 30/11/2018 enregistré le 30/11/2018 à la
mairie d'IS SUR TILLE (21)

Ci-après dénommé « L'Acquéreur » ou le « Cessionnaire »

D'autre part.

L'Acquéreur et le Cédant sont ci-après désignés ensemble les "**Parties**" ou « **les Soussignés** » et séparément une "**Partie**" ou le « **Soussigné** ».

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Aux termes des statuts ainsi que de divers autres actes, il existe une Société à
Responsabilité Limitée dénommée MENUISERIE A. MUGNIER au capital de 21 600
euros dont le siège social est sis 25 Rue de l'Ingénieur Bertin – 21600 LONGVIC,

PAGE 2

Paraphes		
CM	CM	

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 015 551 401 RCS DIJON et au Répertoire des métiers sous le numéro 015.551.401 RM 21.

Cette société a été constituée sous forme d'une société à responsabilité limitée par acte sous seing privé signé en 1948 pour une durée commençant à courir à compter de l'immatriculation au registre du commerce le 1^{er} avril 1948.

La société est constituée pour une durée de 99 ans expirant le 30 mars 2047.

Les cessions de parts entre associés ne nécessitent pas de recourir à la procédure d'agrément statutaire (cf. article 11 des statuts).

L'exercice social commence le 1^{er} avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

La Société a réalisé un chiffre d'affaires de 1 380 503 euros au 31/03/2021.

Le montant des capitaux propres au 31/03/2021 est de 180 054 euros contre 233 872 euros à la clôture de l'exercice précédent.

Les comptes de l'exercice clôturé le 31/03/2021 ont été approuvés le 15 septembre 2021 et il a été procédé à une distribution de dividendes de 60 000 euros dont 21 181,98 euros correspondant au montant du bénéfice de l'exercice et le solde prélevé sur le compte « autres réserves ».

La société MENUISERIE A. MUGNIER a actuellement pour objet social :

ARTICLE 2 - OBJET DE LA SOCIETE

La société a pour objet, directement ou indirectement, l'exploitation d'un fonds d'entreprise de menuiserie exploité à DIJON 15, rue de Serrigny.

Toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce pour tous moyens notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation ou groupements d'intérêts économique

Compte tenu du fait que cet objet social comporte une erreur avec en particulier une référence à une adresse obsolète, il est décidé, par procès-verbal des associés en date de ce jour, de procéder à la modification de l'objet social – le premier alinéa de l'article 2 étant désormais rédigé comme suit :

« La société a pour objet directement ou indirectement TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE et pose de placoplâtre ».

Le reste de l'article étant non modifié.

Paraphes		
cn	cm	

La répartition du capital social, entièrement libéré, est à ce jour la suivante :

M. Alain MUGNIER	263 parts sociales de 36 euros de valeur nominale
Mme Bernadette BLANCHOT épouse MUGNIER	69 parts sociales de 36 euros de valeur nominale
M. Cyril MUGNIER	134 parts sociales de 36 euros de valeur nominale
M. Cédric MUGNIER	134 parts sociales de 36 euros de valeur nominale
Total des parts sociales composant le capital social	600 parts sociales

M. Cyril MUGNIER est à ce jour le seul Gérant de la société étant précisé que Monsieur Cédric MUGNIER était également Gérant et a démissionné au 31/10/2021 de ses fonctions de Gérant sans indemnité ce dont il est pris acte par assemblée en date de ce jour.

La cession portant sur moins de 50% du capital social, les salariés n'ont pas été informés formellement.

Le compte courant de Monsieur Cédric MUGNIER a été remboursé dès avant ce jour et l'expert-comptable de la Société a pu confirmer ce complet remboursement.

Les états des inscriptions et nantissement délivrés le 10/11/2021 et le 02/12/2021 confirment qu'il n'y a aucune inscription au 02/12/2021 sur les parts et que les parts cédées ce jour par Monsieur Cédric MUGNIER sont libres de tout nantissement.

ARTICLE 1 – Cession de parts

Par les présentes, Monsieur Cédric MUGNIER, soussigné de première part, cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matière, à Monsieur Cyril MUGNIER, soussigné de seconde part, qui accepte, la pleine propriété de 134 parts sociales de la société MENUISERIE A. MUGNIER.

ARTICLE 2 – Propriété - Jouissance

Le Cessionnaire sera propriétaire des 134 parts cédées à compter de ce jour et en aura la jouissance rétroactivement au 1^{er} novembre 2021.

En conséquence, le Cessionnaire aura seul droit à tous les dividendes qui seront mis en distribution sur ces 134 parts après cette date.

Paraphes		
CM	CM	

ARTICLE 3 – Conditions Générales

Le Cessionnaire, sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux 510 parts cédées.

Il reconnaît avoir reçu, avant ce jour :

- un exemplaire des statuts de la Société, à jour, certifiés conformes par le Gérant, étant précisé que le Cessionnaire est lui-même Gérant de la Société MENUISERIE A. MUGNIER,
- un extrait des inscriptions au Registre du commerce et des Sociétés concernant la Société dont les parts sont présentement cédées et ne faisant apparaître aucune inscription sur les parts cédées.

ARTICLE 4 – Prix – Modalités de paiement

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de quarante-cinq mille (45 000) euros pour les 134 parts cédées, soit un prix unitaire d'environ 335.82 euros par part, la somme de quarante-cinq mille (45 000) euros a été payée comptant, ce jour, par virement, par le Cessionnaire au Cédant, qui lui en donne bonne et valable quittance sous réserve de la réception effective des fonds virés.

Dont quittance,

ARTICLE 4 BIS - Agrément

Conformément aux dispositions de l'article 12 -2 des statuts, la procédure d'agrément du Cessionnaire par les associés n'est pas nécessaire dans le cadre de la présente cession.

ARTICLE 5 – Origine de propriété

Monsieur Cédric MUGNIER déclare avoir :

- acheté 1 part sociale à Monsieur Désiré Augustin Henri MUGNIER et Madame Jeannine Marie Louise Henriette LAPICHE son épouse le 30 décembre 2008 moyennant le prix de sept cent seize euros et soixante-six centimes (716.66 €);
- reçu par donation le 30 décembre 2008 133 parts sociales de Monsieur Désiré Augustin Henri MUGNIER et de Madame Jeannine Marie Louise Henriette LAPICHE son épouse évaluées à 716.66 euros de valeur unitaire soit un montant global pour 133 parts sociales de 95 315.78 euros.
- Toutes les parts détenues par Monsieur Cédric MUGNIER lui appartiennent en propre,

Les donateurs (Monsieur Désiré MUGNIER et Madame Jeannine LAPICHE épouse MUGNIER) étant tous deux décédés, le droit de retour conventionnel, l'interdiction d'aliéner et de nantir n'ont pas besoin d'être purgés.

Paraphes		
CM	CM	

La présente cession NE dégage donc AUCUNE plus-value taxable MAIS DEGAGE AU CONTRAIRE UNE MOINS VALUE que Monsieur Cédric MUGNIER s'engage expressément à déclarer à l'administration fiscale.

ARTICLE 6 – Déclarations générales

1. Les soussignés de première et seconde part déclarent, chacun en ce qui le concerne :
- qu'ils ont la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et, plus spécialement, qu'ils ne font pas présentement l'objet d'une procédure collective, ni ne sont susceptibles de l'être en raison de leurs professions et fonctions, ni ne sont en état de cessation des paiements ou déconfiture ;
- et qu'ils sont résidents français au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

2. Le soussigné de première part déclare :

- qu'il n'existe de son chef ou de celui des précédents propriétaires des 134 parts cédées, aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition de ses parts cédées, notamment par suite de promesse ou offre consenties à des tiers ou de saisie ;
- que les 134 parts cédées aux termes du présent acte sont libres de tout nantissement ou promesse de nantissement ;
- et que la Société dont les parts sont présentement cédées n'est pas en cessation de paiements, ni n'a fait l'objet d'une procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté ou de redressement et liquidation judiciaires.
- ne pas consentir au cessionnaire de garantie de passif, le cessionnaire étant comme le Cédant parfaitement au courant de l'activité de la Société, étant lui-même Gérant de la Société jusqu'au 31/12/2021.

ARTICLE 7– Application de l'article 1424 du Code Civil et/ou de l'article 1832 du Code civil : SANS OBJET le Cédant et le Cessionnaire étant tous deux passés sous un régime séparatiste.

ARTICLE 8– Garantie de passif - Néant

Aucune garantie de passif ne s'applique dans le cadre de la présente cession au profit d'un gérant de la Société.

Le rédacteur des présentes a indiqué dès avant ce jour au CESSIONNAIRE qu'une convention de garantie de passif sert à traiter les difficultés surgissant postérieurement à la cession, mais dont l'origine relève de la gestion des dirigeants en fonction avant la cession.

Paraphes		
CM	CM	

La présente cession est acceptée par le CESSIONNAIRE sans garantie de passif de la part du CEDANT, le CESSIONNAIRE déclarant parfaitement connaître la situation active et passive de la société.

Le CESSIONNAIRE déclare avoir été averti des conséquences de l'absence de garantie de passif et des risques encourus.

ARTICLE 9 - Absence de créance du Cédant contre la société

Le cédant ne dispose à ce jour d'aucune créance sur la société et déclare qu'il était gérant minoritaire de la Société jusqu'au 31/10/2021.

ARTICLE 10 – Remise de pièces

Le cessionnaire reconnaît être en possession avant ce jour, d'un exemplaire des statuts de la Société, à jour, certifiés conformes par le Gérant ainsi que de l'ensemble des registres, notamment d'Assemblées générales à jour, documents légaux, chèquiers...

ARTICLE 11- Opposabilité à la Société et Intervention de la Gérance

La présente cession est rendue opposable à la Société, ainsi que prévu à l'article 11 des statuts de la Société tels que modifiés ce jour par remise d'une attestation de dépôt par la Gérance.

ARTICLE 12 - Formalités de publicité

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

ARTICLE 13– Enregistrement

Les parties déclarent :

- que la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du Code général des impôts, et que la société MENUISERIE A. MUGNIER n'est pas à prépondérance immobilière,
- que la Société dont les parts sont présentement cédées est soumise à l'impôt sur les sociétés.
- que le nombre total de parts de la société est de 600 parts sociales,

Par ailleurs, le Cédant déclare, pour la perception des droits d'enregistrement, que les parts sociales cédées représentent des apports en numéraire réalisés depuis plus de

Paraphes		
CM	CM	

trois ans. Il déclare également qu'il ne s'agit en aucun cas d'une cession de clientèle et que les parts cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers

Le Cédant déclare en outre que la présente cession n'entraîne pas la dissolution de la société.

En conséquence, les droits de cession de droits sociaux sont dus au taux de 3%, exigibles lors de l'enregistrement de la présente cession devant intervenir dans le mois des présentes.

La présente cession de 134 parts sociale de la société MENUISERIE A. MUGNIER comportant au total 600 parts sociales donne lieu à l'application du droit de 3 % dont l'assiette est réduite d'un abattement égal pour chaque part sociale au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts de la Société. $[45\,000\text{ €} - (134 \times 23\,000 / 600)] \times 3\%$

Par suite, le montant des droits exigibles s'élève à : **1 196 euros**.

LES PARTIES DECLARENT EN OUTRE, SOUS LES PEINES EDICTEES PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 18 AVRIL 1918 (ARTICLE 1837 DU CODE GENERAL DES IMPOTS) QUE LE PRESENT ACTE EXPRIME L'INTEGRALITE DU PRIX CONVENU.

ARTICLE 14 –Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par le Cessionnaire qui s'y oblige à l'exception des frais de formalités relatifs à la modification des statuts qui seront à la charge de la société MENUISERIE A. MUGNIER.

Article 15 – Décharge

Les parties reconnaissent et déclarent :

- avoir arrêté et convenu exclusivement entre elles le prix, ainsi que les charges et conditions de la présente convention ;
- donner décharge pure et simple entière et définitive au rédacteur des présentes, reconnaissant que l'acte a été établi et dressé sur leurs déclarations, sans que le rédacteur ne soient intervenu entre elles ni dans la négociation, ni dans la détermination des conditions du présent acte.

ARTICLE 16 – Rédacteur unique

Les soussignés désignent expressément Maître Béatrice LERAT, Avocat au Barreau de DIJON, y demeurant 6 Rue Saint-John Perse – 21000 DIJON, comme seul rédacteur du présent acte retranscrivant leur volonté respective.

Paraphes		
cn	cm	

A cet égard, les soussignés reconnaissent avoir eu connaissance du projet d'acte préalablement à la présente signature, avoir choisi le rédacteur unique et n'avoir pas d'intérêts opposés susceptibles de mettre en cause la mission de rédaction mais avoir simplement des intérêts distincts.

Ils reconnaissent expressément avoir été informés des conséquences de ce choix et avoir eu la possibilité de consulter, chacun, tout autre conseil, si ils l'ont jugé utile. Ils reconnaissent en outre que le rédacteur des présentes n'est pas intervenu dans la négociation et n'a fait que rédiger, à leur gré, les conventions arrêtées directement entre eux et hors de sa présence. En conséquence, les soussignés déclarent dégager le rédacteur des présentes de toutes responsabilités quant à leurs déclarations, énonciations et plus généralement concernant les effets des présentes.

De même, elles reconnaissent que le rédacteur des présentes leur a donné une lecture exhaustive du présent acte, a répondu à l'ensemble de leurs questions et que le présent actes relate fidèlement leur commune intention.

ARTICLE 17 – Obligation d'information

Les parties déclarent être parfaitement informées des dispositions de l'article 1112-1 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations aux termes duquel: *"Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante au consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.*

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants."

Elles déclarent avoir parfaitement conscience de la portée de ces dispositions et ne pas y avoir contrevenu.

Les soussignés reconnaissent être informées qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de leur responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat si le consentement du cocontractant a été vicié.

Chacun des soussignés déclare avoir rempli ce devoir d'information préalable étant précisé que le cessionnaire est déjà associé et connaît parfaitement la Société dont les parts sont présentement cédées.

Paraphes :

Paraphes		
CM	CM	

Fait à DIJON,
L'an deux mil vingt-deux et le vingt-six janvier

En sept exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties (2), un pour l'enregistrement (1), un pour le greffe du tribunal de commerce de DIJON (1), un pour la société (1).

Le Cessionnaire	Le Cédant
Monsieur Cyril MUGNIER	M. Cédric MUGNIER
	

Inregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
DIJON I
Le 27/01/2022 Dossier 2022 00008443, référence 2104P01 2022 A 00274
Enregistrement : 1196 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Mille cent quatre-vingt-seize Euros
Montant reçu : Mille cent quatre-vingt-seize Euros

Paraphes		
		

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le - 8 MARS 2022
sous le n° A

MENUISERIE A.MUGNIER

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 21 600 EUROS

SIEGE SOCIAL : 25 RUE DE L'INGENIEUR BERTIN

21600 LONGVIC

015 551 401 RCS DIJON

2164

STATUTS

MIS A JOUR PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 26/01/2022

Pour copie certifiée conforme à l'original

LE GERANT



TITRE PREMIER

ARTICLE 1	Forme de la société
ARTICLE 2	Objet de la société
ARTICLE 3	Dénomination sociale
ARTICLE 4	Siège social
ARTICLE 5	Durée

TITRE DEUXIEME

ARTICLE 6	Apports - Constitution du capital
ARTICLE 7	Capital social
ARTICLE 8	Comptes courants d'associés
ARTICLE 9	Augmentation et réduction du capital social
ARTICLE 10	Parts sociales
ARTICLE 11	Cession et transmission des parts sociales

TITRE TROISIEME

ARTICLE 12	Gérance
------------	---------

TITRE QUATRIEME

ARTICLE 13	Décisions collectives des associés
------------	------------------------------------

TITRE CINQUIEME

ARTICLE 14	Commissaires aux comptes
------------	--------------------------

TITRE SIXIEME

ARTICLE 15	Exercice social
ARTICLE 16	Inventaire - comptes et bilan
ARTICLE 17	Approbation des comptes - droit de communication des associés
ARTICLE 18	Conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés
	Interdiction d'emprunts
ARTICLE 19	Affectation et répartition des bénéfices

TITRE SEPTIEME

ARTICLE 20	Perte de la moitié du capital social
ARTICLE 21	Dissolution - liquidation
ARTICLE 22	Contestations

Société immatriculée au registre du commerce le 1er AVRIL 1948 et statuts refondus pour mise en harmonie avec les loi n° 81.1162 du 30 DECEMBRE 1981 et n° 82.596 du 10 JUILLET 1982 et adoptés par les associés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 DECEMBRE 1982.

- TITRE PREMIER -

ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIETE

Il est formé entre les susnommés, tous futurs propriétaires des parts ci-après créées et tous propriétaires des parts qui pourraient être créées ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 24 JUILLET 1966, tous autres textes en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET DE LA SOCIETE

La société a pour objet, directement ou indirectement tous travaux de menuiserie et pose de placoplâtre .

Toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce pour tous moyens notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation ou groupements d'intérêts économique

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société prend la dénomination de :

MENUISERIE A. MUGNIER

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à LONGVIC (21600) rue de l'Ingénieur Bertin

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance et en tout autre lieu, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société commencera à dater de son immatriculation au registre du commerce le 1er AVRIL 1948 et expirera, sauf dissolution anticipée ou prorogation, le jour de son quatre-vingt-dix-neuvième anniversaire.

- TITRE DEUXIEME -

ARTICLE 6 - APPORTS - CONSTITUTION DU CAPITAL

→ Lors de la constitution de la société, il a été fait :

des apports en nature pour une somme de :	576,26 €
des apports en numéraire pour une somme de :	33,54 €

→ le 28 juin 1950, il a été fait des apports en numéraire pour une valeur de :	7,62 €
→ et une incorporation de réserves pour :	259,16 €
→ par acte sous seing privé en date du 25 mai 1957, le capital a été augmenté par incorporation de réserves pour un montant de :	647,91 €
→ par acte sous seing privé en date du 22 octobre 1968, il a été incorporé au capital des réserves pour un montant de :	1 524,49 €
→ par A.G.E. en date 10 décembre 1987, il a été incorporé au capital des réserves pour un montant de :	6 097,96 €
→ par A.G.E. en date du 7 septembre 2001, il a été incorporé au capital des réserves pour un montant de :	12 453,06 €

TOTAL EGAL AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL,
SOIT VINGT ET UN MILLE SIX CENTS EUROS.....= **21 600 €**

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de : vingt et un mille six cents euros (21 600 euros).

Il est divisé en SIX CENTS (600) parts de TRENTE-SIX EUROS (36,00 €) chacune et attribuées aux associés ainsi qu'il suit, savoir :

M. Alain MUGNIER	A concurrence de 263 parts sociales	Ci 263 parts
Mme Bernadette BLANCHOT épouse MUGNIER	A concurrence de 69 parts sociales	Ci 69 parts
M. Cyril MUGNIER	A concurrence de 268 parts sociales	Ci 268 parts
Total des parts sociales composant le capital social	600 parts sociales	Ci 600 parts

ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé aura la faculté, sur sa demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérêts, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.'

Les intérêts des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la société dans les limites des règles fiscales en vigueur.

Ces comptes courants libres ne pourront jamais être débiteurs.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

I/ Le capital social peut être augmenté par la création de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime et attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire de associés, selon les modalités qu'elle détermine et en se conformant aux prescriptions des articles 61 et 62 de la loi du 24 JUILLET 1966.

Il peut également être augmenté, en vertu d'une semblable décision, par la

conversion de tout ou partie des bénéfices et réserves en parts nouvelles ou par leur affectation à l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

2/ Le capital peut aussi être réduit par décision collective extraordinaire des associés pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel de parts et au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts, sans toutefois que le capital social ou la valeur nominale des parts puissent être réduits au-dessous des minima fixés par la loi et les règlements.

Si, à la suite de pertes, le capital est ramené à un montant inférieur au minimum légal, la réduction doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation de capital ayant pour effet de le porter au moins à ce montant minimum, à moins que, dans le même délai, la société ne se transforme en société d'une forme n'exigeant pas un capital minimum. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société après avoir vainement mis la gérance en demeure de régulariser la situation.

En aucun cas, la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

3/ Le capital social peut également, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, être amorti en totalité ou partiellement au moyen des bénéfices ou réserves autres que la réserve légale.

Les parts sociales intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, leur droit au remboursement de leur valeur nominale, mais elles conservent tous leurs autres droits.

4/ Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les associés devront le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

1/ Les parts sociales doivent être intégralement libérées et réparties lors de leur création, mention de leur libération et de leur répartition doit être portée dans les statuts. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société, à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire pour les représenter.

Sauf convention contraire dûment signifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nupropriétaire à l'égard de cette dernière.

2/ Chaque part sociale donne droit à la même somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayants-cause et héritiers d'un associé décédé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la liquidation.

3/ La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an, le tribunal pouvant accorder à la société un délai maximal de six mois pour régularisation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, peut dissoudre la société à tout moment par déclaration au Greffe du tribunal de commerce du siège social.

ARTICLE II - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1/ Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte notarié ou acte sous seing privé. Elles sont rendues opposables à la société par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Elles ne sont opposables aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après dépôt en annexe au registre du commerce d'un original dudit acte de cession dans les conditions fixées par la Loi.

2/ Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société, et, au sein de la famille du cédant, à d'autres personnes que celles indiquées à l'alinéa qui précède, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux deux alinéas qui précèdent n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, à la condition toutefois, qu'il possède les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les ait recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas

de refus d'agrément, il restera propriétaire de ses parts, objet de la cession projetée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous modes de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs à titre gratuit.

3/ Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Dans ce cas, les nouveaux propriétaires devront, dans les délais les plus courts, justifier à la société de leur état civil, de leur qualité et de la propriété des parts sociales à eux transmises, par la production d'un certificat de propriété ou de tous actes probants. Jusqu'alors les parts ne pourront pas être représentées aux décisions collectives.

Quant aux transmissions de parts sociales par voie de legs, elles pourront s'effectuer librement si le ou les légataires ont, en outre, la qualité d'héritiers du défunt.

A défaut, elles seront soumises à agrément, et, éventuellement, au droit de rachat des associés ou de la société, le tout dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessus sous le paragraphe 2. Et si, à défaut d'agrément, aucune solution de rachat n'est intervenue dans les délais impartis, la mutation des parts pourra s'effectuer librement au profit du ou des légataires.

TITRE TROISIEME -

ARTICLE 12 - GERANCE

1/ La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non, nommées par les associés à la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.

2/ Conformément à la loi, le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.

Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que la limitation de pouvoirs ci-après puisse être opposée aux tiers, ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, tous emprunts autres que les crédits bancaires ou les dépôts de sommes en compte courant par les associés, toute constitution d'hypothèques ou de nantissemements, la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés et, s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

3/ Sauf décision contraire des associés prise à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

4/ Le gérant ou les gérants, s'ils sont plusieurs, agissant conjointement peuvent, sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoir spéciale et temporaire.

5/ Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Ils peuvent être révoqués par décision des associés ou de justice dans les conditions prévues à l'article 55 de la loi du 24 JUILLET 1966.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent être déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la loi du 13 JUILLET 1967.

6/ Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de règlement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera en frais généraux.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

- TITRE QUATRIEME -

ARTICLE 13 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

1/ Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

2/ En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés sont convoqués par la gérance quinze jours francs d'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

En cas de convocation d'une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'article 17 ci-après sont adressés aux associés quinze jours francs au moins avant la date de l'assemblée.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé le texte des résolutions proposées, accompagné du rapport de gérance et des documents nécessaires à l'information des associés. Cet envoi se fait par lettre recommandée avec A.R..

Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et pour chaque résolution par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée à la société également par lettre recommandée avec A.R..

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

3/ Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux ; sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

4/ Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la loi, savoir :

a) les décisions qualifiées d'ordinaires, c'est -à-dire celles appelées à statuer sur les comptes d'un exercice, à nommer ou révoquer les gérants ou à dé-livrer sur toutes questions n'emportant pas, directement ou indirectement, modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont réunis ou convoqués une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis quel que soit le nombre des votants.

b) toutes autres décisions qualifiées d'extraordinaires, c'est-à-dire celles comportant ou entraînant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions et en aucun cas la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en société anonyme ne peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

c) les décisions extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts à des tiers étrangers à la société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

5/ Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux établis par la gérance, sur un registre spécial, conformément à la réglementation en vigueur et signés par le ou les gérants.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procès-verbal.

Les copies ou extraits des procès-verbaux constatant des décisions collectives à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

- TITRE CINQUIEME -

ARTICLE 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Si le capital social vient à excéder le montant prévu par la loi, la société sera pourvue, dans les plus courts délais, à l'initiative de la gérance et par décision collective ordinaire des associés d'un ou plusieurs commissaires aux comptes investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confère la loi.

Même si le capital social n'excède pas ce montant la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième des parts sociales.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices. Leurs

fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes du troisième exercice.

Leur rémunération découle des modalités réglementaires en vigueur.

- TITRE SIXIEME -

ARTICLE 15 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier AVRIL et se termine le trente et un MARS de chaque année.

ARTICLE 16 - INVENTAIRE - COMPTES ET BILANS

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Elle dresse également le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan après avoir procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance des bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.

Elle établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont établis, chaque exercice, selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale des associés au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles et sur rapport de la gérance, se prononce sur les modifications proposées.

ARTICLE 17 - APPROBATION DES COMPTES - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de gérance sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent autres que l'inventaire ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce même délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés. Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut être annulée.

A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut, en outre et à toute époque, prendre par lui-même et au siège social, connaissance du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits, du bilan, de l'inventaire, des rapports soumis aux assemblées et du procès-verbal de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES - INTERDICTION D'EMPRUNTS

1/ Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant de la société à responsabilité limitée.

2/ A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

~~Sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures,~~
sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la loi et des statuts.

Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice net distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque l'actif net est ou deviendrait à la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

- TITRE SEPTIEME -

ARTICLE 20 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, le gérant est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée est publiée selon les modalités fixées par décret.

ARTICLE 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associés.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivants de la loi du 24 JUILLET 1966.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

ARTICLE 22 - CONTESTATIONS

Sauf les cas pour lesquels un recours au Tribunal de Commerce ou à son Président est prévu par les statuts, toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés et leurs héritiers, représentants et ayants-cause, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises à la décision du tribunal arbitral constitué comme il sera dit ci-après.

Il sera tout d'abord rédigé un compromis fixant les limites du litige à soumettre au tribunal arbitral. A défaut d'accord entre les parties sur le texte dudit compromis, chacune des parties remettra séparément au tribunal arbitral l'énoncé de ses prétentions, l'étendue du litige résultant alors de la confrontation des deux textes, leur ensemble tenant lieu de compromis. Au cas où l'une des parties ne remettrait pas l'énoncé de ses prétentions, elle serait considérée comme ayant donné son accord sur l'exposé des faits rédigés par l'autre partie.

Chacune des parties désignera ensuite un arbitre, à défaut par l'une d'elles d'avoir désigné son arbitre dans un délai de huit jours après la mise en demeure par simple lettre recommandée avec A.R., il sera procédé à cette désignation par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social, statuant en référé, à la requête de l'autre partie.

Dans la quinzaine de la désignation du dernier d'entre eux, les deux arbitres doivent d'un commun accord en choisir un troisième qui complètera le tribunal arbitral ; en cas de difficulté sur le choix de ce troisième arbitre, celui-ci sera nommé par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social, statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

Le tribunal arbitral ainsi désigné statuera en dernier ressort et se prononcera comme amiable compositeur ; il règlera de la manière qui lui paraîtra convenable tant le mode d'instruction du litige, que les débats devant lui et le prononcé de la sentence, sans être tenu d'observer les prescriptions du Code de Procédure Civile.

A défaut de stipulation expresse à cet égard, le tribunal arbitral devra rendre sa sentence dans les deux mois de la date de la désignation du troisième arbitre.

Les frais d'arbitrage seront supportés par moitié par chacune des parties s'il n'en est autrement ordonné par le tribunal arbitral.

Enfin, celle des parties qui, par ses manoeuvres, mettrait volontairement obstacle ou se refuserait à l'exécution de la sentence arbitrale, serait de plein droit passible, à titre de clause pénale, en conformité des articles 1226 et suivant du Code Civil, de dommages-intérêts fixés par la décision arbitrale et supporterait seule tous les frais et droits de toute nature qui seraient engagés pour rendre la sentence exécutoire.

A chaque fois qu'il existera une impossibilité légale ou matérielle de recourir au tribunal arbitral prévu ci-dessus, les contestations qui pourraient survenir durant le cours de la société seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social ; tout associé serait alors tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations et significations seraient régulièrement faites à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel ; défaut de domicile, les assignations et significations seraient valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

DJON, le 26/01/2022